

ACUERDO DE ENTENDIMIENTO Y PLAN DE TRABAJO CONVENIO ENTRE LAS PARTES

En el ejido NCPE Centauro del Norte, del municipio Calakmul, del estado de Campeche, con fecha 26 de febrero de 2022, por una PARTE el ejido **NCPE CENTAURO DEL NORTE**, representado en este acto por los C. ABRAHAM GARCÍA PÉREZ, AGLAYD MELENDREZ RICARDO Y ROGELIO MORALES HERNÁNDEZ, respectivamente Presidente, Secretario y Tesorero del Comisariado Ejidal (en adelante "EL EJIDO") y por la otra la C. MARÍA DEL ROCÍO HARISPURU ZERMEÑO, en representación de **TOROTO SAPI DE CV** (en adelante, "EL DESARROLLADOR"), a los cuales en lo sucesivo se denominará de manera conjunta como "LAS PARTES", celebran el presente Acuerdo de entendimiento y Plan de trabajo (en adelante, "EL CONVENIO"), al tenor de las siguientes Declaraciones, Antecedentes, Definiciones, Objeto y Cláusulas:

DECLARACIONES

I. Declara EL EJIDO, por conducto de sus representantes legales, por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad:

- A. Que el Comisariado Ejidal de EL EJIDO está integrado por ABRAHAM GARCÍA PÉREZ, con el carácter de Presidente del mismo, AGLAYD MELENDREZ RICARDO, como Secretario y ROGELIO MORALES HERNÁNDEZ, como Tesorero, y que el mismo está en ejercicio pleno como representante legal de EL EJIDO, sus representantes en pleno uso y goce de sus facultades y con la capacidad legal para celebrar el presente Convenio en representación de EL EJIDO. Se adjunta acta de asamblea de nombramiento del Comisariado Ejidal como Anexo N° 1, así como copias de sus respectivas credenciales para votar del INE como Anexo N° 2.
- B. Que en la asamblea de EL EJIDO celebrada con fecha 31 de julio de 2021 se aprobó la realización del Proyecto (como se define en el capítulo "Definiciones") para la generación de bonos de carbono y que, en la misma asamblea, el Presidente del Comisariado Ejidal fue designado como Coordinador de proyecto forestal. Se adjunta el correspondiente Acta de asamblea como Anexo N° 3.

En lo sucesivo, el Presidente del Comisariado será referido en el presente Convenio como **Coordinador de proyecto forestal**.

- C. Que el Coordinador de proyecto forestal es ejidatario y Presidente en turno del Comisariado Ejidal de EL EJIDO, y que su domicilio se ubica en C Gabriela Mistral S/N Ej Centauro del Norte 24648, Calakmul, Campeche, y se identifica con Credencial para Votar del INE con clave de elector GRPRAB71081604H500. La copia de la identificación se adjunta al presente Convenio como Anexo N° 4.
- D. Que el EJIDO está legalmente constituido, conforme al decreto o resolución presidencial de fecha 23 de diciembre de 1986, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1986, en el cual se reconocen los derechos de propiedad, uso o posesión, exclusivos sobre la superficie del predio.

COMISARIADO EJIDAL
EJIDO
CENTAURO DEL NORTE
CALAKMUL, CAMPECHE

- E. Que EL EJIDO cuenta con una superficie total de 9722.754588 ha, como lo acredita el Padrón e Historial de Núcleos Agrarios (PHINA), expedido por el Registro Agrario Nacional (RAN), bajo el folio para ejidos y comunidades con clave única 0414109621596957. La copia del padrón se adjunta al presente Convenio como Anexo N° 5.
- F. Que EL EJIDO cuenta con Área Natural Protegida con la categoría de Área Destinada Voluntariamente a la Conservación vigente, cuya área cubre una superficie de 9,722-75-45.88 ha. Se adjunta oficio de autorización emitido por la CONANP como Anexo N° 6.
- G. En lo sucesivo, la Propiedad o Inmueble de EL EJIDO identificada en el presente Convenio será referida como el **Área de proyecto**. El Área de proyecto se encuentra plenamente descrito e identificado (junto con sus áreas de demasía) en el plano definitivo del EJIDO que se adjunta como Anexo N° 7.
- H. EL EJIDO declara que el Área de proyecto se encuentra libre de gravámenes, condiciones suspensivas o resolutorias, cargas, servidumbres, litigios, embargos, deudas de cualquier naturaleza y, en general, de cualquier limitación o impedimento que pueda limitar o restringir los derechos que en virtud de este Convenio adquiere EL EJIDO.
- I. Que el Área de proyecto se encuentra al corriente del pago de todas sus contribuciones fiscales y administrativas.
- J. Que a la fecha de celebración de este Convenio EL EJIDO no ha celebrado contratos que se encuentren en vigor con terceros u otros desarrolladores de proyectos de generación de bonos de carbono, diferentes a EL DESARROLLADOR.
- K. Que en la duración del presente Convenio EL EJIDO no establecerá relación contractual alguna con otro desarrollador de proyecto de bonos de carbono para generar un proyecto semejante.
- L. Que conoce a detalle los posibles beneficios, compromisos y riesgos relacionados con, o que se deriven del desarrollo, operación y mantenimiento del Proyecto tal como se establece en el capítulo "Definiciones" de este instrumento, por lo que por medio del mismo, EL EJIDO otorga libremente y con pleno conocimiento de causa, su consentimiento para que sus autoridades celebren para el presente Convenio, ya que está plenamente conforme con los términos y condiciones establecidos en éste.
- M. Que este Convenio no se rescindirá por la remoción o finalización del término del Coordinador de proyecto en la función de su puesto como Presidente del Comisariado Ejidal, el fallecimiento del mismo o por el fallecimiento de los ejidatarios que aprobaron el proyecto en el Acta de asamblea de fecha 31 de julio de 2021 a que hace referencia el inciso "B" de este capítulo, quedando sus sucesores o herederos obligados en los términos establecidos por la Reserva de Acción Climática en cuanto a la duración total del compromiso del Proyecto, tal como se establece en el capítulo "Definiciones" de este instrumento. Este Convenio será obligatorio para LAS PARTES en su carácter de



personas morales, así como de aquellos causahabientes, cesionarios y cualquier otra parte que tuviese un interés en el Área de proyecto durante el compromiso del Proyecto.

II. Declara EL DESARROLLADOR, por conducto de su representante legal, por su propio derecho y bajo protesta de decir verdad:

A. Que Toroto SAPI de CV es una Sociedad Anónima, Promotora de Inversión de Capital Variable, constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos, tal y como se acredita con la escritura pública número 82,905 de fecha 29 de octubre de 2019, pasada ante la fe del Lic. Alfredo González Serrano, Notario Público número 02 de la Ciudad de México. Se adjunta la Escritura como Anexo N° 8.

B. Que el objeto social de Toroto SAPI de CV es el siguiente:

1. Compra, venta, comisión, consignación, transmisión, distribución, representación, importación, exportación, certificación, intermediación, asesoría y capacitación en el mercado de sistema de comercio de emisiones de carbono, tanto voluntario como obligatorio con el objeto de ayudar a las personas físicas, morales y gobiernos a mitigar, reducir y a compensar su huella de carbono para contribuir, así a la lucha contra el cambio climático.
2. La compra, venta, comisión, consignación, distribución, representación, transmisión, importación, exportación, promoción, certificación, intermediación, asesoría y capacitación de artículos de mercancías relacionadas con las emisiones de carbono en general.
3. La compra, venta, comisión, consignación, distribución, representación, promoción, certificación, intermediación, asesoría y capacitación, importación y exportación de artículos de huella de carbono e impacto ambiental.
4. Dar o recibir dinero en préstamo, emitir o suscribir títulos de crédito, constituirse como avalista, fiador, obligado solidario, garante hipotecario o en cualquier otra forma, garante en forma real o personal de obligaciones contraídas por personas morales de las cuales sea accionista o tenga intereses, e incluso a favor de terceros, establecer, adquirir, poseer o administrar negociaciones industriales y muebles para sus establecimientos, para comerciar con ellos o para aprovechar sus productos; celebrar los contratos y ejecutar los actos civiles o mercantiles relacionados con su objeto; adquirir acciones o participaciones en otras sociedades.

C. Que la C. MARÍA DEL ROCÍO HARISPURO ZERMEÑO es representante legal de Toroto SAPI de CV y que, en tal carácter cuenta con la capacidad y las facultades jurídicas necesarias para contratar y obligarse en términos del presente instrumento, las cuales bajo protesta de decir verdad manifiesta que no les han sido revocadas o limitadas en forma alguna a la fecha de celebración del presente instrumento. Se identifica con credencial de elector INE con clave única HRZRRC58071809M900, cuya copia se adjunta como Anexo N° 9.



COMISARIADO EJIDAL
EJIDO
CENTAURO DEL NORTE
CALAKMUL, CAMPECHE

- D. Que el Registro Federal de Contribuyentes de EL DESARROLLADOR es TOR191029H10 y fue expedido por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, cuya copia se adjunta como Anexo N° 10.
- E. Que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales.
- F. Que, en virtud de lo anterior, es voluntad de EL DESARROLLADOR prestar sus servicios a EL EJIDO, de conformidad con los términos y condiciones que se estipulan en el presente Convenio.

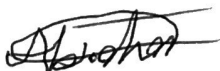
I. Declaran LAS PARTES, por sí mismas, y por conducto de sus representantes o apoderados legales:

- A. Que se reconocen mutuamente la personalidad y la capacidad con la que comparecen para celebrar el presente Convenio de conformidad con los términos y condiciones previstos dentro del mismo, y que no ha existido error, dolo, violencia, lesión, mala fe o algún vicio en el consentimiento que pudiera afectar de manera parcial o total la validez del mismo.
- B. Que el presente Convenio no viola las disposiciones o regulaciones internas de EL EJIDO, del Reglamento Interno correspondiente, ni cualquier otra disposición legal que pudiere poner en peligro la validez y continuidad de este Convenio y del Proyecto, tal como se define en el capítulo "Definiciones".
- C. Que se han reunido para leer, analizar y discutir cuidadosamente el presente Convenio para llegar a un acuerdo previo a la etapa de su firma.
- D. Cada una de LAS PARTES cumplirá independientemente sus obligaciones fiscales y las que correspondan ante los diversos órganos de gobierno y ante las personas físicas y morales frente a las cuales tengan algún tipo de compromiso o relación contractual, sin perjudicar a su contraparte en este Convenio.
- E. Que el presente Convenio establece ciertos derechos, responsabilidades, obligaciones y restricciones relacionadas con el Proyecto (tal como se establece en el capítulo "Definiciones") y en el Área de proyecto, para asegurar que el Proyecto genere una captura neta de emisiones de dióxido de carbono, de conformidad con los términos aquí establecidos, durante la vigencia del presente Convenio y en cumplimiento del Protocolo Forestal para México de la Reserva de Acción Climática que se encuentre vigente.

COMISARIADO EJIDAL
EJIDO
CENTAURO DEL NORTE
ALAKMUL, CAMPECHE

ANTECEDENTES

El día 31 de julio de 2021 en el Ejido NCPE Centauro del Norte se llevó a cabo una Asamblea General de Ejidatarios donde se presentó, analizó, discutió, aprobó y ratificó por unanimidad de votos la suscripción del Proyecto (como se define en el capítulo "Definiciones") en EL EJIDO. La asamblea se convocó conforme a derecho, y el acta de anuencia se firmó siguiendo todos los requisitos jurídicos para ser inscrita satisfactoriamente en el Registro Agrario Nacional, con la finalidad de que el acta sea válida ante la ley en vigor y las instituciones de gobierno mexicanas.



Handwritten signature

Durante dicha asamblea ejidal se presentaron y explicaron los siguientes conceptos: cambio climático, actores en el mercado de carbono, rol de los bosques en la lucha contra el cambio climático, las oportunidades económicas y ambientales de desarrollar un proyecto de generación de bonos de carbono, los requisitos asociados a estos proyectos (adicionalidad y permanencia), la importancia de mantener la biodiversidad nativa, los costos generales asociados al proyecto (rentabilidad y financiamiento), otros compromisos adquiridos por LAS PARTES, la responsabilidad de vender las remociones del carbono como derecho exclusivo de EL DESARROLLADOR, la duración del compromiso del Proyecto por treinta (30) años con La Reserva de Acción Climática, la duración contractual entre LAS PARTES por diez (10) años y el esquema de beneficios resultantes del Proyecto para las partes involucradas.

Asimismo, se nombró a Toroto SAPI de CV como EL DESARROLLADOR de Proyecto y al Presidente en turno del Comisariado Ejidal como Coordinador de proyecto forestal. Será la intención de EL EJIDO que este cargo sea una responsabilidad adicional de futuros presidentes del Comisariado ejidal. Se adjunta el acta de asamblea como Anexo N° 3.

A su vez, mediante un acuerdo de responsabilidad compartida se reconoció la colaboración entre EL DESARROLLADOR y el Despacho de SOSETEC Selvas de Calakmul SC de RL. SOSETEC realizará durante la vigencia del proyecto, entre otras cosas, trabajos de gestión social en EL EJIDO participante, el levantamiento de línea base de los acervos de carbono y las remediciones multianuales de sitios. EL DESARROLLADOR es responsable por el correcto actuar del despacho para lograr que el Proyecto se lleve a cabo de la mejor manera.

DEFINICIONES

- **Proyecto:** se refiere al proyecto “*Generación de Bonos de Carbono en el Ejido NCPE Centauro del Norte*” ante la Reserva de Acción Climática aprobado unánimemente en Asamblea General de Ejidatarios celebrada con fecha 31 de julio de 2021. Se adjunta el acta de asamblea ejidal al presente Convenio como Anexo N° 3.
- **Bono de carbono:** se refiere a una unidad o crédito de compensación certificada de emisiones, conocida técnicamente como Tonelada de la Reserva de Acción Climática, o CRT por sus siglas en inglés. Un bono es equivalente a una tonelada de dióxido de carbono equivalente.
- **Reserva de Acción Climática:** se refiere a una organización no gubernamental basada en el estado de California, EEUU, que publica y gestiona el Protocolo Forestal para México, bajo cuyos términos se ejecuta el Proyecto. También es la organización encargada del sistema de verificación de proyectos, y del registro y gestión de los bonos de carbono. Para mayor información consultar <https://www.climateactionreserve.org/>
- **CO2e:** se refiere a dióxido de carbono equivalente, entendiendo que éste es el gas de efecto invernadero (GEI) capturado por la vegetación en su proceso de crecimiento en las Áreas de actividad.
- **Área de actividad:** Se entiende como el área o las áreas de EL EJIDO que se destinan consensuadamente y de forma libre por los ejidatarios al Proyecto para capturar carbono y que cuentan con cobertura forestal de diferentes tipos (selva baja, selva mediana, selva alta, acahuales), sea en la forma de área forestal permanente, área bajo alguna clase de manejo forestal autorizado, unidades de conservación y manejo de vida silvestre (UMAs), área destinada

HMC

voluntariamente a la conservación (ADVC), área para la prestación de servicios ambientales, sistemas de agroforestería o silvopastoriles, área destinada para la reforestación o restauración, o las fracciones de las parcelas de hecho o legalizadas que cuentan con cobertura forestal. Es precisamente en el área o áreas de actividad donde se contabilizará el crecimiento de los acervos de carbono para la emisión anual de bonos de carbono.

- **Protocolo Forestal para México:** se refiere al documento publicado por la Reserva de Acción Climática que estipula los procesos operativos y técnicos que deben seguirse para desarrollar un proyecto de bonos de carbono en México, así como las salvaguardas tanto sociales como ambientales que deben ser observadas por todas las partes involucradas en un proyecto de esta índole. Para mayor información, así como para consultar la versión vigente de dicho protocolo visitar https://www.climateactionreserve.org/wp-content/uploads/2021/08/Mexico_Forest_Protocol_V2.0_Espanol_Package_081321.pdf
- **Levantamiento de Línea Base:** Inventario forestal que tiene como objetivo estimar y conocer los acervos de carbono en un Área o unas áreas de actividad a través de una metodología aceptada por la Reserva de Acción Climática. Una vez conocida la línea base se puede cuantificar en el tiempo el crecimiento en el reservorio de carbono y, por ende, los bonos de carbono generados y disponibles para ser emitidos en el mercado de carbono.

OBJETO

- I. LAS PARTES convienen en desarrollar el Proyecto “*Generación de Bonos de Carbono en el Ejido NCPE Centauro del Norte*”, ante La Reserva de Acción Climática, en las Áreas de actividad identificadas y confirmadas por EL EJIDO para ser inscritas al inicio del Proyecto, especificando el número de hectáreas y su ubicación (se adjuntan como Anexo N° 11).
- II. Para tal efecto, las Áreas de actividad serán destinadas a conservar e incrementar los acervos de carbono bajo las categorías consideradas por el Protocolo Forestal para México de la Reserva de Acción Climática que esté vigente. Dentro de un plazo a ser acordado por LAS PARTES, en la medida en que EL EJIDO manifieste su interés por tal acción y EL DESARROLLADOR analice y decida sobre la viabilidad económica de hacerse, se podrá convenir un ajuste a la superficie del Área de actividad, consistente en la incorporación de un número de hectáreas adicionales para agregar a la superficie total de la misma.
- III. El objetivo general de la colaboración entre LAS PARTES es la restauración y conservación del área con cobertura forestal de EL EJIDO. Mediante las acciones que se acuerden con tal fin se buscará incrementar los acervos de carbono, a lo largo de los años, para emitir y vender bonos de carbono que permitan un enriquecimiento de los servicios ecosistémicos en el Área de proyecto, así como los ingresos económicos para LAS PARTES. Lo anterior se realizará de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Protocolo Forestal para México vigente y bajo la dirección de la Reserva de Acción Climática.

- IV. EL EJIDO acepta que EL DESARROLLADOR realice los inventarios y estudios necesarios para evaluar la capacidad del Área de proyecto en términos de captura de carbono, lleve a cabo las remediciones establecidas por la Reserva de Acción Climática, instale el material y la infraestructura necesarios, incluyendo de forma enunciativa más no limitativa estacas, cámaras trampa, accesos, marcaje de árboles para el establecimiento, desarrollo y operación del Proyecto en los términos del presente Convenio. Estos gastos estarán a cargo única y exclusivamente de EL DESARROLLADOR, y su actualización periódica se realizará con el Coordinador de proyecto forestal. Se buscará siempre que la intervención en el entorno natural sea lo menos intrusiva posible. EL EJIDO tendrá una copia de la base de datos en los resultados de los estudios realizados.

CLÁUSULAS

PRIMERA.- De los beneficios del Proyecto.

- 1.1. Los beneficios del Proyecto corresponden a los ingresos generados por la venta de bonos de carbono.
- 1.2. El 67.5% de los beneficios del Proyecto corresponderán a EL EJIDO durante los años uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5) a partir de la firma del presente Convenio.
- 1.3. El 75% de los beneficios del Proyecto corresponderán a EL EJIDO durante los años seis (6), siete (7), ocho (8), nueve (9) y diez (10) a partir de la firma del presente Convenio.
- 1.4. El 32.5% de los beneficios totales del Proyecto corresponderán a EL DESARROLLADOR durante los años uno (1), dos (2), tres (3), cuatro (4) y cinco (5) a partir de la firma del presente Convenio.
- 1.5. El 25% de los beneficios totales del Proyecto corresponderán a EL DESARROLLADOR durante los años seis (6), siete (7), ocho (8), nueve (9) y diez (10) a partir de la firma del presente Convenio.
- 1.6. El compromiso de EL EJIDO con la Reserva de Acción Climática y con aquellas empresas que adquieran los bonos de carbono será por treinta (30) años, pero el Convenio entre aquél y EL DESARROLLADOR tendrá una duración de diez (10) años.
- 1.7. Al terminar por completo el año diez (10) a partir de la firma del presente Convenio, el EJIDO estará en total libertad de decidir no continuar relación alguna con EL DESARROLLADOR, sin que esto perjudique de manera alguna su capacidad de continuar con el Proyecto por su cuenta o con otra empresa o institución de su preferencia.

SEGUNDA.- De la inversión necesaria para operar el Proyecto.

- 2.1. LAS PARTES reconocen que el Proyecto no sería posible sin una inversión inicial de entre \$1,500,000 y \$3,000,000 pesos mexicanos.
- 2.2. La inversión comprende, entre otros rubros, las capacitaciones metodológicas y de primeros auxilios para la elaboración del estudio del Levantamiento de Línea Base (consistente a un inventario forestal para

COMISARIADO EJIDAL
EJIDO
CENTAURO DEL NORTE
CALAKMUL, CAMPECHE





verificar el capital en carbono que contiene el Área de actividad a que hace referencia el presente Convenio), los jornales para la elaboración de dicho inventario, el pago al prestador de servicios, los viáticos, el material y equipo, el pago al verificador como tercero independiente, la inscripción al registro de la Reserva de Acción Climática, los gastos operativos de EL DESARROLLADOR, las verificaciones periódicas, la búsqueda y consecución de acuerdos comerciales para la venta de bonos de carbono.

2.3. El DESARROLLADOR se compromete, en buena fe y en muestra de confianza hacia EL EJIDO, a invertir la totalidad de los recursos que sean necesarios para desarrollar el Proyecto de manera correcta y apegada a las mejores prácticas internacionales.

2.4. El DESARROLLADOR y EL EJIDO declaran que desean llevar una relación de negocios fructífera que rinda beneficios económicos a ambas PARTES, en función de los porcentajes descritos anteriormente.

2.5. El DESARROLLADOR declara que los fondos que serán usados para el desarrollo del Proyecto han sido obtenidos como resultado de sus propias ventas, de forma lícita, así como de las capitalizaciones de sus accionistas actuales.

TERCERA.- De la información técnica del Proyecto.

3.1. Es responsabilidad de EL DESARROLLADOR construir y salvaguardar información técnica de calidad, no sólo en temas de carbono y del Levantamiento de Línea Base, sino en otros aspectos que apoyen al desarrollo de un proyecto integral, sustentable y de calidad, mencionado de manera enunciativa más no limitativa los siguientes:

- Biodiversidad, flora y fauna
- Suelo y agua
- Fenología
- Epidometría
- Valoración de montes
- Conectividad biológica
- Mercadeo de productos forestales

3.2. La propiedad de todos los datos levantados en el Área de proyecto es y será siempre de EL EJIDO, y ningún componente de este Convenio ni de otros acuerdos busca ni buscará transferir la propiedad de los datos a otras partes involucradas en el Proyecto.

3.3. EL EJIDO otorga permiso a EL DESARROLLADOR para usar esos datos con los siguientes fines, siempre con su debido crédito:

- Desarrollo del Proyecto de bonos de carbono
- Promoción del Proyecto y comercialización de los bonos de carbono
- Desarrollo de conocimiento con fines académicos
- Desarrollo de material de divulgación y educación científica

CUARTA.- De la comercialización de los bonos de carbono.

4.1. El EJIDO reconoce que el derecho de comercialización de los bonos será exclusivamente de EL DESARROLLADOR durante la duración del presente Convenio. EL DESARROLLADOR se compromete a buscar, en todo momento, el mejor acuerdo posible en términos económicos, y presentar al

EJIDO, de manera transparente, todas las ofertas que sean emitidas para la compra de los bonos de carbono.

4.2. El EJIDO tendrá el derecho de vetar acuerdos de compraventa que no le parezcan justos o razonables, siempre bajo el entendido mutuo de que todas LAS PARTES se benefician de mayor forma si se obtienen mejores acuerdos comerciales.

4.3. La venta de los bonos de carbono será de acuerdo con los mejores valores que se logren obtener en el mercado. En ningún momento el Convenio establecerá un pago fijo por bono de carbono. Esto significa que un aumento en el precio de los bonos de carbono redundará en beneficio de LAS PARTES, en la proporción establecida en el Capítulo primero, inciso 1.2., "De los beneficios del proyecto". EL DESARROLLADOR se compromete a que el precio por cada bono de carbono se comercialice igual o por encima de los US \$12.50 en la duración del Convenio.

4.4. De acuerdo a principios de transparencia y mejores prácticas, EL DESARROLLADOR se compromete a buscar que el proceso de compraventa de los bonos de carbono genere un pago directo de la empresa compradora a EL EJIDO y a EL DESARROLLADOR, cada cual con su respectiva proporción de los ingresos, establecida en el Capítulo primero, inciso 1.2., "De los beneficios del proyecto". Para lograrlo, se establece un proceso que ofrece certidumbre a todas las partes involucradas compuesto por las siguientes fases:

- El DESARROLLADOR buscará ofertas formales por parte de una o varias empresas interesadas en adquirir los bonos de carbono, y las hará llegar presencialmente a EL EJIDO.
- El EJIDO podrá hacer preguntas y comentarios, así como formular una contrapropuesta o rechazar la oferta por completo.
- Una vez que sea aceptada una oferta comercial, EL DESARROLLADOR firmará un Acuerdo de Compra de Reducciones de Emisiones con la entidad compradora, ejerciendo su derecho de comercialización de los bonos de carbono.
- La empresa compradora pagará su respectivo porcentaje por los bonos de carbono a EL EJIDO. Dicho porcentaje se establece en el Capítulo primero de este Convenio.
- La empresa compradora pagará su respectivo porcentaje por los bonos de carbono a EL DESARROLLADOR. Dicho porcentaje se establece en el Capítulo primero de este Convenio.
- La Reserva de Acción Climática dará visto bueno respecto a la implementación de este acuerdo, después de lo cual, y sólo entonces, retirará los bonos de carbono de su registro en favor de la empresa compradora.
- EL DESARROLLADOR pagará su porcentaje acordado al Despacho de SOSETEC Selvas de Calakmul SC de RL dentro de 10 días hábiles después de recibir el pago de la empresa compradora.

4.5. LAS PARTES reconocen que éste es un proceso que ofrece certidumbre tanto a EL EJIDO como a EL DESARROLLADOR, y permite la ejecución respetuosa y transparente de pagos directos a los dueños de la tierra.

QUINTA.- Sobre el Levantamiento de la Línea Base, la verificación y el registro del Proyecto.

5.1. La línea de tiempo del Proyecto considera las siguientes etapas:

- o Evaluación de la elegibilidad y factibilidad del Proyecto



COMISARIADO EJIDAL
EJIDO
CENTAURO DEL NORTE
CALAKMUL, CAMPECHE

- o Estimaciones preliminares de la cantidad de carbono secuestrado en el Área de proyecto y/o Área de actividad
- o Reuniones informativas para brindar conocimiento del Proyecto y la propuesta de EL DESARROLLADOR
- o Firma de acta de anuencia para la aprobación del Proyecto en Asamblea General de Ejidatarios convocada conforme a derecho
- o Firma de Acuerdo de entendimiento y Plan de Trabajo (el presente Convenio)
- o Capacitaciones metodológicas y de primeros auxilios
- o Definición del Área o áreas de actividad
- o Diseño del inventario y establecimiento del número y localización de los sitios de muestreo/monitoreo (Plan de acción o de trabajo)
- o Levantamiento de la Línea Base de carbono
- o Digitalización del levantamiento y mantenimiento de datos técnicos
- o Enlistamiento y registro del Proyecto ante la Reserva de Acción Climática
- o Verificación de línea base de carbono por un tercero certificado por la Reserva de Acción Climática
- o Reporte del proyecto, en el formato oficial de la Reserva de Acción Climática, integrando todos los anexos (anual)
- o Plan de reinversión en proyectos productivos (anual)
- o Plan de Gestión y Monitoreo Territorial (anual)
- o Emisión y venta de los bonos de carbono (anual)
- o Remedaciones y verificaciones periódicas (anual)

5.2. EL DESARROLLADOR se compromete a realizar el estudio denominado Levantamiento de Línea Base en el Área o áreas de actividad determinadas previamente en conjunto con EL EJIDO, ocupando para esto mano de obra local para la toma de información, la cual será dirigida por el personal del Despacho de SOSETEC Selvas de Calakmul SC de RL como prestadora de servicios técnicos.

5.3. Como parte de la información requerida para el Levantamiento de Línea Base se aplicará la metodología que solicite la Reserva de Acción Climática. En cada sitio o parcela de muestreo se necesitará conocer el diámetro de los árboles de más de 5 cm de grosor a la altura de 1.30 m localizados dentro de dos circunferencias distintas (cuyo radio se determina por compensaciones por la pendiente predominante del sitio), la altura total de los árboles que deben ser medidos, su longitud de copa, el defecto que puedan tener repartido en tres tercios (superior, medio e inferior), el vigor del árbol y las especie de los árboles en cuestión.

5.4. Para realizar tal estudio se contemplan entre 100 y 300 sitios de muestreo, de acuerdo con la superficie del Área o áreas de actividad y la homogeneidad/heterogeneidad de la vegetación. LAS PARTES deberán asegurarse que la integridad de los sitios de muestreo sea respetada totalmente durante la vigencia del Proyecto, ya que se entiende que estos sitios serán sometidos a verificaciones periódicas por un tercero certificado por la Reserva de Acción Climática y que ello es de vital importancia para el éxito del Proyecto.

5.5. Una vez concluido el levantamiento se estimará la captura de carbono generado en el Proyecto utilizando una herramienta llamada CALCBOSK, la cual es aprobada por la Reserva de Acción Climática.



Handwritten signature/initials.

5.6. En el año uno (1) se deberán medir correctamente un número tal de sitios de muestreo que permitan obtener un error estadístico igual o menor al permisible para los estándares que exige la Reserva de Acción Climática, a través del Protocolo Forestal para México vigente.

5.7. A partir del año dos (2) y anualmente EL DESARROLLADOR, a través de la responsabilidad adquirida del Despacho de SOSETEC Selvas de Calakmul SC de RL, deberá medir el 10% de los sitios o parcelas de muestreo con la finalidad de calibrar las ecuaciones alométricas y mejorar las estimaciones del reservorio de carbono en el Área de actividad.

5.8. Entre el año cinco (5) y seis (6) el DESARROLLADOR, a través de la responsabilidad adquirida del Despacho de SOSETEC Selvas de Calakmul SC de RL, deberá remedir nuevamente el 100% de los sitios de muestreo.

5.9. El pago por concepto de las verificaciones correrá a cargo de EL DESARROLLADOR siempre y cuando se hayan respetado los compromisos y términos que se desprenden de este Convenio.

5.10. El enlistamiento y registro del Proyecto ante la Reserva de Acción Climática será realizado por EL DESARROLLADOR. Se solicitará una serie de documentos a EL EJIDO para agilizar este proceso (ver Anexo N° 12), entendiéndose que entre más celeridad se le dé a este asunto, más pronto podrá desarrollarse el Proyecto para hacer efectivos los beneficios del mismo.

5.11. EL DESARROLLADOR preparará y redactará el Reporte anual del Proyecto, integrando los anexos correspondientes, en el formato requerido por la Reserva de Acción Climática.

5.12. Cada vez que un Proyecto Forestal sea verificado por un tercero independiente certificado por la Reserva de Acción Climática, EL EJIDO o EL DESARROLLADOR deberá de firmar el formato correspondiente de Declaración de Propiedad de la Reserva de Acción Climática en donde se indica que EL EJIDO o Dueño Forestal tiene el derecho de propiedad exclusivo sobre las remociones de gases de efecto invernadero (GEI) generadas por el Proyecto durante el periodo de verificación correspondiente.

5.13. LAS PARTES deberán firmar todos los documentos solicitados por La Reserva de Acción Climática con el fin de acreditar el registro del Proyecto y lograr, entonces, emitir los bonos de carbono en el Área de actividad dentro de EL EJIDO.

SEXTA.- Sobre el Plan de Gestión y Monitoreo Territorial.

6.1. LAS PARTES reconocen que, para el cumplimiento de los lineamientos establecidos por la Reserva de Acción Climática, es necesario implementar un **Plan de Gestión y Monitoreo Territorial** que robustezca la integridad de los acervos de carbono y lleve a cabo su evaluación periódica.

6.2. LAS PARTES reconocen que el Plan de Gestión y Monitoreo Territorial es una responsabilidad compartida, y tanto EL DESARROLLADOR como EL EJIDO deberán destinar los recursos que consideren suficientes para incrementar los acervos de carbono en el Área de proyecto.

6.3. El Plan de Gestión y Monitoreo Territorial será el resultante de la suma o combinación de las acciones multianuales a ser realizadas por EL EJIDO y EL DESARROLLADOR. El mismo será presentado conjuntamente de manera periódica a la Reserva de Acción Climática.



COMISARIADO EJIDAL
EJIDO
CENTAURO DEL NORTE
CALAKMUL, CAMPECHE



6.4. Las actividades mínimas más no limitativas que EL EJIDO deberá realizar son: mantenimiento de brechas cortafuego, recorridos de vigilancia por la periferia del Área de proyecto y al interior del predio (principalmente para evitar la cacería furtiva y tala ilegal) y monitoreo biológico. Bajo petición de la Reserva de Acción Climática, dichas actividades deberán ser demostradas en los reportes periódicos.

6.5. El DESARROLLADOR se compromete a implementar acciones multianuales que serán detalladas en forma y presentadas a EL EJIDO seis (6) meses después de la firma del presente Convenio. De manera enunciativa más no limitativa, dichas acciones serán:

- Mapeo formal de riesgos
- Plan de prevención de incendios
- Monitoreo de linderos y brechas
- Monitoreo de biodiversidad
- Plan de gobernanza y educación ambiental
- Propuestas de restauración ecológica

6.6. EL DESARROLLADOR podrá reinvertir hasta un 20% de sus ganancias anuales del Proyecto en el fondeo de acciones concernientes a la ejecución del Plan de Gestión y Monitoreo Territorial.

6.7. Una vez que sea realizada una primera acción de compraventa de bonos de carbono, EL EJIDO deberá definir en los siguientes tres (3) meses, de manera libre y por su propia cuenta, cuáles serán las acciones a ser implementadas por el mismo y qué porcentaje de sus ganancias del Proyecto reinvertirá en acciones de gestión y monitoreo territorial.

6.8. El EJIDO podrá solicitar asesoría técnica a EL DESARROLLADOR para la selección, planeación y ejecución de acciones de gestión y monitoreo.

SÉPTIMA.- Sobre el Plan de reinversión y desarrollo en proyectos productivos.

7.1. Luego de cada ciclo anual de emisión y venta de bonos de carbono, EL EJIDO tendrá la opción de reinvertir en conjunto con EL DESARROLLADOR parte de los beneficios obtenidos en la ejecución de proyectos productivos en beneficio de EL EJIDO, los ejidatarios o las sociedades que estos formen. En caso de que se decida dicha inversión, para implementarla se formulará un **Plan de reinversión y desarrollo en proyectos productivos**.

7.2. LAS PARTES reconocen que el Plan de reinversión y desarrollo en proyectos productivos tiene por objeto detonar actividades económicas rentables y sustentables, que por acción directa o indirecta permitan mantener una cobertura forestal sana, bien manejada y que incremente los servicios ecosistémicos de la misma.

7.3. En caso de que se llegue a un acuerdo entre LAS PARTES acerca de la ejecución de un Plan de reinversión y desarrollo en proyectos productivos, EL DESARROLLADOR podrá reinvertir hasta el 15% de sus ganancias del Proyecto en proyectos productivos en beneficio de EL EJIDO, dentro de los límites de éste, siempre y cuando las actividades tengan un sentido económico coherente y sustentable, y que el monto que aporte EL EJIDO del total de sus beneficios del Proyecto sea de por lo menos igual a la cantidad que aporte EL DESARROLLADOR del total de sus respectivos beneficios, pudiendo EL EJIDO,

Abraham

How

si así lo decidiere, invertir una cantidad mayor. En forma enunciativa más no limitativa, las acciones que podrán integrar el Plan de reinversión en proyectos productivos podrán ser entre otras las siguientes:

- Intensificación de las actividades agrícolas, principalmente las de tipo agroecológico o agroforestal.
- Intensificación y tecnificación de las actividades ganaderas, tales como rotación de pasturas, cultivos de pastos de corte o actividades silvopastoriles, con el fin de reducir la presión de desmonte sobre las áreas forestales.
- Diversificación del aprovechamiento forestal mediante la incorporación de no maderables o procesamiento de maderas en el monte.
- Establecimiento de viveros, pequeñas plantaciones familiares y bancos de germoplasma.
- Desarrollo de la apicultura
- Manejo de UMAs para aprovechamiento de flora y fauna silvestres
- Turismo de la naturaleza, rural, deportivo o de aventura

7.4. Las actividades a realizarse deberán proyectar un retorno económico a LAS PARTES y un impacto ambiental favorable con respecto a la inversión, en forma de impulsar la capitalización de EL EJIDO, los ejidatarios o las sociedades que estos formen hacia el desarrollo social, económico y ambiental.

7.5. La sociedad resultante del proyecto de reinversión productiva estará dividida entre LAS PARTES de acuerdo a la proporción de los montos de la inversión inicial.

7.6. De llegar a un acuerdo sobre la implementación de las cláusulas anteriores, LAS PARTES se comprometen de manera compartida a formular un Plan de reinversión en proyectos productivos no más de cuatro (4) meses después de un evento de comercialización de bonos de carbono.

7.7. El DESARROLLADOR y en su caso conjuntamente con el Despacho de SOSETEC Selvas de Calakmul SC de RL, ofrecerán asesoría técnica y financiera sobre el desarrollo del proyecto de reinversión productiva, así como actividades de promoción y extensión.

7.8. El EJIDO se compromete a no usar ningún recurso proveniente de la venta de bonos de carbono para actividades económicas que promuevan la pérdida de cobertura forestal en el Área de proyecto.

OCTAVA.- Sobre las salvaguardas sociales y ambientales.

8.1. Tanto EL EJIDO como EL DESARROLLADOR reconocen las salvaguardas sociales y ambientales que se encuentren vigentes en el Protocolo Forestal para México, y se comprometen a no emprender acción alguna en el Área de proyecto que atente contra el correcto cumplimiento de las mismas.

NOVENA.- Duración del presente convenio.

9.1. El presente Convenio entre LAS PARTES tendrá una duración de diez (10) años a partir de su firma. Una vez transcurrido el período de vigencia de diez (10) años, LAS PARTES podrán negociar la prórroga de este Convenio, la creación de un Convenio nuevo o la terminación de la colaboración.

ALC

DÉCIMA.- Otras responsabilidades del EJIDO.

10.1. El EJIDO deberá de:

- a. Cumplir con todos los acuerdos, responsabilidades, compromisos y obligaciones señaladas en el presente Convenio y en el Protocolo Forestal para México que se encuentre vigente, incluyendo el compromiso de permanencia de la cobertura forestal por al menos 30 años.
- b. Asegurar que el uso y las actividades llevadas a cabo dentro del Área de proyecto cumplan con el presente Convenio y con el Protocolo Forestal para México que se encuentre vigente.
- c. No utilizar o permitir que cualquier otra persona o entidad utilice cualquier parte del Área de proyecto en violación a este Convenio o al Protocolo Forestal para México.
- d. Notificar a EL DESARROLLADOR de cualquier acción que pueda resultar en una pérdida de cobertura forestal en el Área de proyecto, para que LAS PARTES puedan planear y reaccionar acordemente.
- e. Responsabilidad de velar por las Áreas de actividad y los componentes constituidos en los sitios de muestreo.
- f. Responsabilidad de conocer a fondo sus responsabilidades, obligaciones y compromisos ante la Reserva de Acción Climática, presentes en el Protocolo Forestal Para México vigente, incluyendo el conocimiento sobre las remociones evitables, las remociones inevitables y el fondo de aseguramiento de la Reserva de Acción Climática.
- g. De estar disponible, compartir con EL DESARROLLADOR la documentación que se enlista en el Anexo N° 12 para acreditar y registrar el Proyecto ante la Reserva de Acción Climática, la cual será usada única y exclusivamente con motivo de este Proyecto.

DÉCIMO PRIMERA.- Causas de rescisión.

11.1. LAS PARTES podrán terminar anticipadamente el presente Convenio sin penalización ni responsabilidad alguna, sin que ello genere ningún tipo de derecho a indemnización de ninguna especie y sin necesidad de que exista resolución judicial al respecto en situaciones específicas. La terminación referida en este inciso podrá darse, entre otros supuestos por:

- a. La falsedad en los documentos y/o declaraciones realizadas por EL EJIDO o EL DESARROLLADOR, en tanto éstas afecten y/o limiten los derechos con los que se cuenta en el presente Convenio y/o en el desarrollo del Proyecto.
- b. La omisión por parte de EL EJIDO o EL DESARROLLADOR de cualquier dato, información, documento o pago que afecte y/o limite los derechos con los que se cuenta en este Convenio y/o en el desarrollo del Proyecto.

En cualquier caso de los referidos en los incisos anteriores, LAS PARTES tendrán la facultad de, más no estarán obligados a, otorgar un plazo a la otra Parte para subsanar la omisión o falsedad respectiva, en caso de que la Parte no subsane la omisión o falsedad correspondiente o no se opte por otorgar un plazo para subsanar, se procederá de conformidad con el primer párrafo de la presente cláusula 11.1.

11.2. Tampoco se generará responsabilidad, ni se requerirá resolución judicial para EL DESARROLLADOR si antes de iniciar el Proyecto y una vez terminadas las mediciones, pruebas y actividades que estime oportunas, EL DESARROLLADOR considere conforme a sus propios intereses que el Proyecto no le es viable desde el punto de vista técnico, económico o de gobernanza y, por lo tanto, decidiera terminar anticipadamente el presente Convenio. Las decisiones de terminar anticipadamente el presente Convenio conforme a los referido en esta cláusula o en la cláusula 11.1 anterior, deberán ser



HALL

notificadas en forma fehaciente a la otra parte con al menos treinta (30) días naturales de anticipación a la fecha en que se desee que la terminación surta efectos.

DÉCIMO SEGUNDA.- Rescisión por incumplimiento.

12.1. En caso de que alguna de LAS PARTES incumpliera de las responsabilidades y obligaciones establecidas en el presente Convenio, la Parte afectada podrá requerir de la Parte incumplidora el cumplimiento de la o las obligaciones incumplidas mediante notificación por escrito dentro de un plazo de treinta (30) días naturales, al cabo de los cuales, si no se hubiere cumplido con tal obligación u obligaciones pendientes, la parte afectada podrá optar entre: a) exigir el cumplimiento forzado de las obligaciones; o b) rescindir el Convenio con el pago de los daños y perjuicios que se le originaran por tal concepto.

12.2. Adicionalmente a lo anterior, en caso de que alguna de las declaraciones o documentos de alguna parte no fuesen verdaderos, la Parte afectada podrá rescindir el Convenio de pleno derecho, sin que el titular tenga derecho a indemnización o compensación de tipo alguno.

DÉCIMO TERCERA.- Notificaciones.

13.1. Toda comunicación entre LAS PARTES será cursada por escrito, por entrega personal, por mensaje en whatsapp con acuse de recibo o por correo electrónico con acuse de recibo (en el entendido que las notificaciones se reputarán recibidas en la fecha en que conste la recepción por el destinatario), dirigida a las siguientes personas o a aquellas que fueran luego denunciadas por escrito:

a) Notificaciones a EL EJIDO:

- Nombre: Abraham García Pérez
- Puesto: Presidente del Comisariado y Coordinador de proyecto forestal
- Que señala para efectos del presente Convenio como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en: C Gabriela Mistral S/N Ej Centauro del Norte 24648, Calakmul, Campeche
- Teléfono: 983 211 2880
- Correo electrónico: abrahamgarciap16@gmail.com

b) Notificaciones a EL DESARROLLADOR:

- Nombre: Gonzalo Martínez Mayer
- Puesto: Coordinador de Desarrollo de Proyectos en Toroto SAPI de CV
- Que señala para efectos del presente Convenio como domicilio para oír y recibir todo tipo de notificaciones, el ubicado en: Tabasco 166, Col. Roma, Del. Cuauhtémoc, C.P. 06700, CDMX, México.
- Teléfono: 55 7810 6161
- Correo electrónico: gonzalo@toroto.mx

DÉCIMO CUARTA.- Ley aplicable y jurisdicción competente

14.1. El presente Convenio se rige por las disposiciones de la Ley Agraria, el Código Civil Federal y, en lo no previsto por éste, el Código de Comercio.



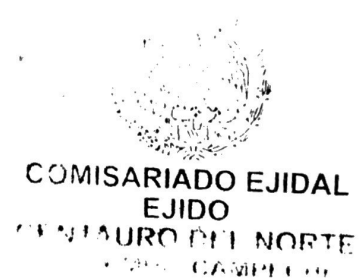
COMISARIADO EJIDAL
EJIDO
CENTAURO DEL NORTE
CALAKMUL, CAMPECHE



14.2. Para la interpretación y cumplimiento del Convenio, LAS PARTES se someten a la jurisdicción de las leyes y tribunales de la Ciudad de México, renunciando desde ahora a cualquier otro fuero que pudiera corresponderles por razón de sus domicilios presentes o futuros o por cualquier otra causa.

DÉCIMO QUINTA.- Notificación a la Reserva de Acción Climática

15.1. Se presentará copia de este Convenio al conocimiento de la Reserva de Acción Climática.



Leído que fue en su totalidad el presente Convenio a LAS PARTES, y bien enteradas de su contenido y alcances legales, lo firman al margen y calce para mejor constancia, por no contener cláusula alguna que atente contra la moral, el derecho o las buenas costumbres y por estar celebrado de acuerdo a la jurisprudencia, al uso, la buena fe y equidad, se firma por duplicado en el Ejido NCPE Centauro del Norte, municipio de Calakmul, estado de Campeche, México el día 26 de febrero de 2022.

"EL EJIDO" NCPE CENTAURO DEL NORTE

COMISARIADO EJIDAL



Abraham García Pérez
Presidente



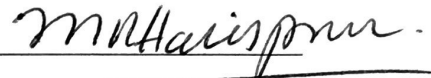
Aglayd Melendrez Ricardo
Secretario



Rogelio Morales Hernández
Tesorero

"EL DESARROLLADOR"

TOROTO SAPI DE CV



María del Rocío Harispuru Zermeño
Representante legal

